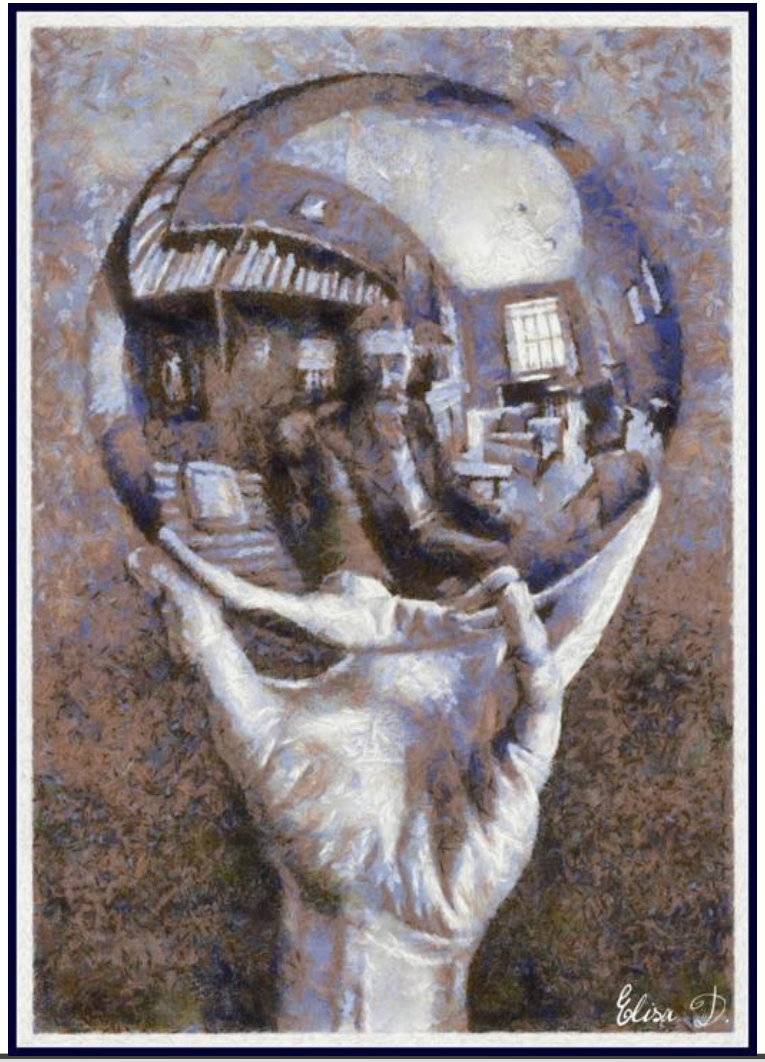
Parte II.:
Teorie etiche

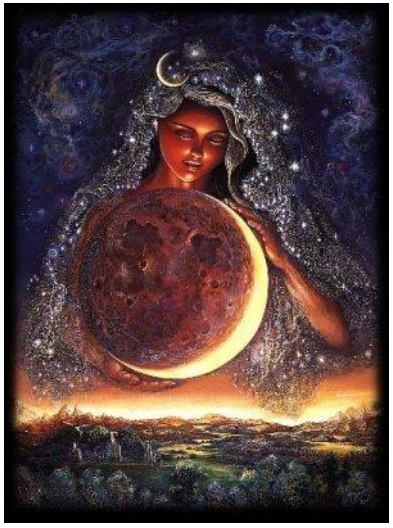


Le teorie etiche…

- Sono i fondamenti etico-filosofici che stanno alla base delle nostre società "liberal-democratiche" (➔Etica Sociale).
- Sono i fondamenti etico-filosofici che stanno alla base delle professioni sanitarie
  (Etica Sociale ➔Etica Professionale).
- Ci danno dei concetti, dei principi, dei valori, delle argomentazioni per analizzare e risolvere i problemi e i casi etici
  (Etica Sociale ➔Etica Professionale).

Una "teoria etica" è un modello di pensiero che ci può dire cosa è giusto e sbagliato, e come comportarci, in determinati casi e a partire da un certo punto di vista.





Gli esseri umani non sono "dei", possono solo essere "filosofi": ricercare la sapienza e la giustizia.
La filosofia e le scienze non ci danno una visione ultima di ciò che è giusto e sbagliato, ci danno solo delle teorie parziali e particolari.
Siamo noi esseri umani, in quanto soggetti liberi, a dover scegliere cosa è giusto e sbagliato fare.

Giustizia

"Nel dialogo, con la ragione, confrontare le varie visioni del giusto/sbagliato, valutare pro e contro…

Per trovare la soluzione più giusta, o quella meno sbagliata…"

Ingiustizia

Indicazioni per l'analisi di un caso:

1. Descrizione e racconto oggettivo di quanto accaduto, dei fatti.
2. Identificare il o i problemi etici sollevati dal caso: "è giusto o sbagliato…?"
3. Analizzare il o i problemi etici a partire dal punto di vista delle persone coinvolte (paziente, vari operatori, parenti, altri…)
4. Analizzare il o i problemi etici secondo le varie teorie etiche (Etica Deontologica, Etica delle Conseguenze, Etica della Cura).
5. Analizzare il o i problemi etici secondo i diritti dei pazienti.
6. Analizzare e valutare i pro e i contro.
7. E per concludere: alla fine cosa è giusto o sbagliato fare?

Tre teorie etiche:

Etica Deontologica, Etica delle Conseguenze, Etica della Cura

1. "Etica Deontologica"

Etica sociale:

"Il valore di ogni vita umana, in quanto persona. I diritti di ogni persona, il dovere di rispettare ogni persona."

↓

Etica professionale:
perché curiamo e aiutiamo le persone?

"Il diritto di ognuno alla cura e alla salute, in quanto persona.
Il dovere universale di curare e promuovere la salute di ogni persona."

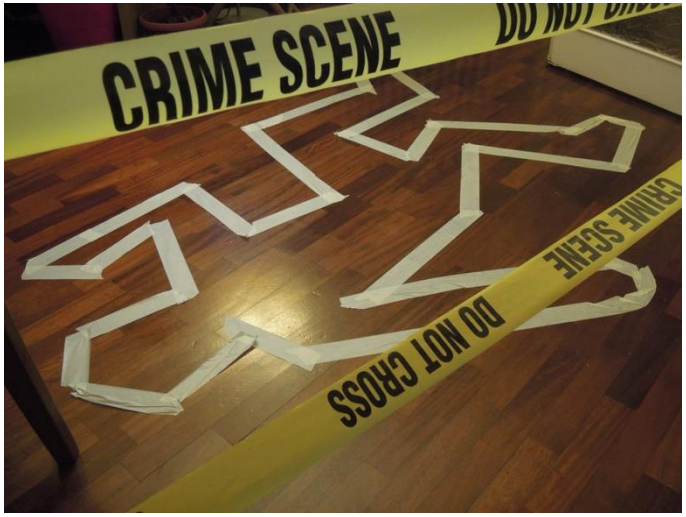
L'Etica Deontologica nasce con la filosofia dell'Illuminismo ed è alla base dei principi della Rivoluzione francese (1789):



Secondo l'Etica Deontologica ci sono dei **principi, valori, doveri** che bisogna rispettare sempre e comunque. Sono "**assoluti**".
Questi principi, valori, doveri assoluti devono valere sempre, **indipendentemente dalle conseguenze** delle azioni, se non in casi del tutto eccezionali, come «**ultima ratio**» («ultima spiaggia»).
In caso di «ultima ratio», la violazione dei principi, valori, doveri assoluti deve seguire il **criterio di proporzionalità**.

Principi, valori, doveri assoluti

"Non uccidere!"







Per quali ragioni, principi, argomentazioni è sbagliato?
In quali casi potrebbe essere giustificato?



"Non rubare!"

- **Principi, valori, doveri assoluti**
- **Ultima ratio?**
- **Proporzionalità?**

Etica Deontologica: Principi, Diritti, Doveri

Ciò che sta a fondamento dell'essere umano è innanzitutto la sua **libertà** e la sua **autonomia**, il suo diritto di poter decidere per se stesso cosa è giusto e sbagliato.

I principi della libertà e dell'autonomia valgono per ogni persona, in nome del principio di **uguaglianza**, e quindi delle **pari opportunità**, della **parità di trattamento**, dell'**equità** e della "**non discriminazione**".

Da ciò deriva che ogni persona ha una sua **dignità fondamentale** ed è un valore ultimo, persona che come tale va rispettata, nella sua **integrità fisica** e nella sua **integrità psichica**.

Non devo quindi sfruttare l'altro, usarlo come un "mezzo", una "cosa", per un mio "utile".

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti»

(Art.1 Dichiarazione universale dei diritti umani)



Etica Deontologica ed Etica Professionale

Nell'Etica professionale, l'Etica Deontologica sta a fondamento dei **"diritti dei pazienti"** e del rispettivo "**codice deontologico**", una serie di regole, norme, di doveri che l'operatore sanitario deve sempre e comunque seguire.

- Dovere di curare ogni paziente, in quanto **persona**.
- Dovere di trattare tutti i pazienti in maniera equa, garantendo la **parità di trattamento** e la **non discriminazione**.
- Dovere di rispettare la libertà di scelta del paziente, la sua **autonomia** (N.B.: in caso il paziente non fosse capace di discernimento, vi può essere un rappresentante legale e ci si basa sulla "**volontà presunta")**.
- Dovere di informare il paziente (**diritto all'informazione**) che deve dare il suo consenso (**consenso libero e informato**).
- Dovere di rispettare la **dignità** del paziente, e la **sua integrità fisica e psichica**.
- Divieto delle **misure di contenzione e dei trattamenti senza consenso**, se non in casi eccezionali, di "**ultima ratio**".
- Dovere di rispettare il **segreto professionale**, se non in casi eccezionali, di "**ultima ratio**".

Tre teorie etiche:

Etica Deontologica, Etica delle Conseguenze, Etica della Cura

2. "Etica delle Conseguenze"

Etica sociale:

"Promuovere il piacere, il benessere, la felicità. Contrastare il dispiacere, il malessere, la sofferenza. Del singolo e della collettività"

↓

Etica professionale:
perché curiamo e aiutiamo le persone?

"Fare il bene dei pazienti.
Promuovere il benessere e la salute del paziente.
Contrastare il malessere e la malattia del paziente. Del singolo e della collettività"

"...più le persone intorno a me stanno bene, sono felici, più starò bene anche io..."









Vale per i gruppi sociali, per la società nel suo complesso e anche per l'ambito sanitario.

2. L'Etica delle Conseguenze

A differenza dell'Etica Deontologica, secondo l'Etica delle Conseguenze **non ci sono dei principi, dei valori, delle norme assolute che bisogna rispettare sempre**, indipendentemente dalle conseguenze delle nostre azioni.

Ciò che conta invece sono proprio **le conseguenze delle nostre azioni**.

→ *Se un'azione è giusta o sbagliata ciò dipende dalle sue conseguenze, dagli **effetti pratici positivi e negativi** dell'azione sulle persone coinvolte.*

→ *Per valutare se un'azione è giusta o sbagliata bisogna **valutare, calcolare, bilanciare gli effetti positivi e negativi**, il "bene" e il "male" che l'azione produce.*



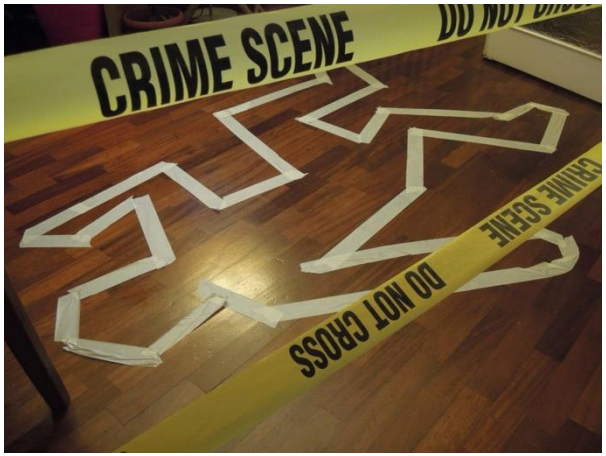
→ *In questa filosofia dunque **il fine può giustificare i mezzi**, a differenza invece **dell'Etica Deontologica** nella quale, per quanto riguarda i principi assoluti, **il fine non giustifica mai i mezzi.***

La principale Etica delle Conseguenze: L'UTILITARISMO (J. Bentham e J.-S. Mill)

- Si tratta innanzitutto di stabilire cosa può essere **bene per tutti**, un valore condiviso da ognuno. A dipendenza delle varie versioni dell'Utilitarismo, può essere il **piacere**, il **benessere**, la **felicità**.
- Un'azione sarà giudicata **utile e giusta** se produce **più piacere, benessere, felicità**, tra le persone coinvolte dalle sue conseguenze, e sarà giudicata **inutile e sbagliata** se produce **più dispiacere, malessere, sofferenze** tra le persone coinvolte.
- Un'azione viene giudicata giusta se produce più piacere, benessere, felicità per la maggioranza delle persone coinvolte, e non se produce più piacere, benessere, felicità **solo a me a scapito degli altri**. Si tratta quindi di **fare il bene di tutti**, e se non riusciamo a fare il bene di tutti, **lo dobbiamo fare per la maggioranza**.

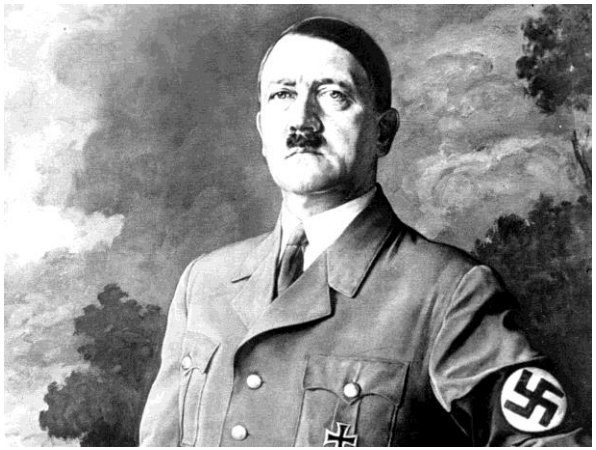
… tutti ricerchiamo il piacere, il benessere, la felicità, e tutti vivono meglio in una società dove la maggioranza delle persone sta bene…

Consequenzialismo: uccidere e non uccidere?



Solitamente non si uccide perché provoca dispiacere, malessere, sofferenza alla persona, ai suoi parenti e amici, e alla società nel suo complesso, e fa il «bene» solo dell'assassino.

Ma uccidere un tiranno dittatore può essere lecito se permette di migliorare il benessere e la felicità di un popolo, perché il fine può giustificare i mezzi, ma devo sempre valutare bene tutte le conseguenze.





L'uccisione di Saddam Hussein e la guerra in Iraq.



L'uccisione di Osama Bin Laden: "Justice has been done!"

Consequenzialismo: rubare e non rubare?



Solitamente non si ruba perché provoca dispiacere, malessere, sofferenza alla persona, ai suoi parenti e amici, e alla società nel suo complesso, e fa il «bene» solo del ladro.



Esempio: decidete di rubare a Jeff Bezos, il padrone di Amazon che ha un patrimonio di 113 miliardi di dollari, 1 miliardo di dollari, e lo date in beneficenza ai bambini poveri in Africa che rischiano di morire di fame.

Per l'Etica Deontologica, invece, si può rubare solo in caso di ultima ratio, quindi di estrema necessità.
Se tutti dovessero iniziare a rubare ai ricchi per dare ai poveri, ci sarebbe il rischio di caos, abusi…

Consequenzialismo ed Etica Professionale

Si può qui fare riferimento alla definizione di salute e benessere dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, 1948):

→ **«stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».**

- Lo scopo dell'operatore sanitario è sempre quello di **"fare il bene": promuovere il benessere e la salute del singolo paziente e di tutti i pazienti dei quali è responsabile.**
- Contemporaneamente, lo scopo dell'operatore sanitario è sempre quello di **"contrastare il male": il malessere e la malattia del singolo paziente e di tutti i pazienti dei quali è responsabile.**
- Se non si riesce a fare il bene/ridurre il male di tutti i pazienti, **bisogna almeno farlo per la maggioranza.**
- Sono quindi da valutare **costi/benefici, maleficenza/beneficenza** per il singolo e per la collettività/maggioranza.
- In nome delle conseguenze positive di benessere e salute del singolo o della maggioranza, **il fine può giustificare i mezzi.**

Responsabili di rispettare i principi primi
Responsabili delle conseguenze delle nostre azioni

Per l'**Etica Deontologica** l'operatore sanitario è responsabile di rispettare i principi, i valori, le norme, i diritti dei pazienti durante le sue azioni, e questo indipendentemente dalle conseguenze.

Per l'**Etica delle Conseguenze** l'operatore sanitario è responsabile delle conseguenze delle sue azioni, che devono sempre essere il più possibile buone e il meno possibile cattive, aumentando il benessere e la salute, e diminuendo il malessere e la malattia.

Nella maggioranza dei casi bisogna sempre applicare insieme le due Etiche, rispettando i principi primi e i diritti dei pazienti, valutando le conseguenze delle nostre azioni in termini di benessere/salute e malessere/malattia per il paziente e la collettività.

Responsabili di rispettare i principi primi
Responsabili delle conseguenze delle nostre azioni



Esempio: mentire o non mentire?
"Tu sai che Cristina vuole uccidere la tua amica Maria. Cristina viene da te e ti chiede se sai dov'è Maria. Tu sai dove si trova Maria. Se dici la verità, Cristina troverà Maria e la ucciderà, se menti no. Che cosa devo fare?"

Esempio: incidente stradale non intenzionale
"State guidando la vostra auto sulla strada cantonale e non vedete il pedone che sta attraversando la striscia pedonale mentre andate a 50 km/h. Il pedone muore."





...doloso e colposo...



Parole-chiave e concetti fondamentali

ETICA DEONTOLOGICA	ETICA DELLE CONSEGUENZE
Diritti e Doveri umani fondamentali	Fare il bene: Benessere, Salute
Principi assoluti Ultima ratio Proporzionalità	Contrastare il male: Malessere, Malattia
Diritti dei pazienti Doveri degli operatori Codice deontologico	Valutare e calcolare le conseguenze delle azioni
Libertà, Autonomia, Uguaglianza (Parità di trattamento), Dignità, Integrità Fisica e Psichica	Azione giusta: + Benessere, + Salute
	Azione sbagliata: + Malessere, + Malattia
	Per tutti o per la maggioranza
Rispetto ai principi assoluti, il fine non giustifica mai i mezzi	Il fine può giustificare i mezzi
Responsabili di rispettare i Principi primi	Responsabili delle Conseguenze delle azioni

Teorie etiche e analisi di problemi etici

Si possono analizzare i pro e i contro di un problema applicando le due teorie etiche, secondo il seguente schema:

PROBLEMA ETICO:.....		
	PRO	**CONTRO**
Deontologia		
Consequenzialismo		



"È giusto o sbagliato vietare il fumo delle sigarette?"



"È giusto o sbagliato donare gli organi?"

"È giusto o sbagliato imporre le vaccinazioni?"



Tre teorie etiche:

Etica Deontologica, Etica delle Conseguenze, Etica della Cura

3. "Etica della Cura"

Etica sociale:

"La solidarietà tra gli esseri umani. L'«istinto» e la volontà di aiutare e assistere chi soffre e ha bisogno."

↓

Etica professionale:
perché curiamo e aiutiamo le persone?

"In nome del principio di solidarietà, l'«istinto» e la volontà di aiutare i pazienti, di assistere chi soffre e ha bisogno."

3. L'Etica della Cura.

Cosa si intende per "cura" ???

- sollecitudine, dedizione, riguardo, attenzione, assistenza;
- insieme dei rimedi per guarire una malattia, terapia;
- l'opera prestata dal medico e dal personale curante per guarire un ammalato.

→ *Qui si intende la cura come "prendersi cura" e "avere cura" degli altri e di se stessi secondo i significati della sollecitudine, della dedizione e dell'assistenza.*

→ *L'etica della cura è dunque innanzitutto un'etica della vita, delle relazioni che si instaurano con gli altri e con se stessi.*

→ *L'etica della cura può contemporaneamente essere un'etica professionale per l'operatore sanitario.*

→ *In inglese si distingue il "cure", "to cure": curare come terapia medica del paziente; dal "care", "to care": prendersi cura, preoccuparsi di qualcuno, dedicarsi a lui, dargli assistenza.*





Care...
and
...Cure





Principi per un'Etica della Cura.

Parlando di etica della cura si fa riferimento a vari autori, tra cui C. Gilligan ("Con voce di donna", 1982), e a correnti filosofiche che nascono a partire dall'esistenzialismo e dalla fenomenologia (M. Heidegger, E. Stein, ecc.).

1. Una "voce femminile" dell'etica:

- la cura è quell'attività umana che storicamente è stata compiuta dalle donne, in quanto madri, infermiere, "crocerossine", ecc.;
- mentre gli uomini si occupavano dell'attività pubblica e politica, e quindi dibattevano di cosa è giusto e sbagliato per la società, le donne concretamente aiutavano nel privato le singole persone bisognose.

→ *L'etica della cura è dunque una risposta a quelle relazioni uniche e individuali tra me e gli altri che stanno a fondamento di ogni esistenza, relazioni spesso dimenticate dalle "etiche maschili", quali l'Etica Deontologica e l'Etica delle Conseguenze.*



2. L’essere umano è in sé fragile, esposto al rischio:

- più di ogni altra specie animale, l’essere umano necessita dell’aiuto e della cura degli altri per poter sopravvivere nel mondo;
- questa fragilità biologica segna l’individuo sin dalla nascita, quando ha bisogno che ci si preoccupi di lui affinché possa crescere;
- l’essere umano rimane però sempre esposto al rischio di soccombere, di perdere la sua autonomia e di dover nuovamente richiedere, come un bambino, le cure degli altri (in caso di incidenti, malattie, invecchiamento, ecc.).









3. Esistere significa essere in relazione con gli altri:

- l'essere umano dipende dalle cure degli altri per poter crescere nel mondo;
- l'essere umano non vive mai isolato, ma diventa qualcuno a partire da una relazione di dipendenza, educazione e cura dagli altri;
- se raggiunge una parziale indipendenza e autosufficienza dagli altri, può però sempre ricadere in una condizione di dipendenza in caso di malattia e disagio mentale, invecchiamento, ecc.



→ *L'etica della cura si fonda sul fatto che siamo tutti potenzialmente a rischio di avere bisogno di cure.*
Di conseguenza ci si aiuta in nome della solidarietà e perché un giorno toccherà pure a me.



4. Comprendere empaticamente i bisogni degli altri:

- prima di ascoltare le ragioni di qualcuno, farci spiegare perché sta male, si possono comprendere il suo vissuto, i suoi stati d'animo, la sua sofferenza e i suoi bisogni proiettandosi in lui, sentendo con lui (come la madre col bambino che piange).



→ *L'etica della cura si fonda sulla possibilità di ascoltare e comprendere l'altro non solo a parole, "intellettualmente", ma innanzitutto empaticamente, "emotivamente".*

→ *L'empatia ci permette di sentire cosa prova l'altro, di comprendere cosa sta provando anche se questa persona non sa parlare, oppure fa fatica ad esprimersi con le parole e non riesce a spiegarsi.*

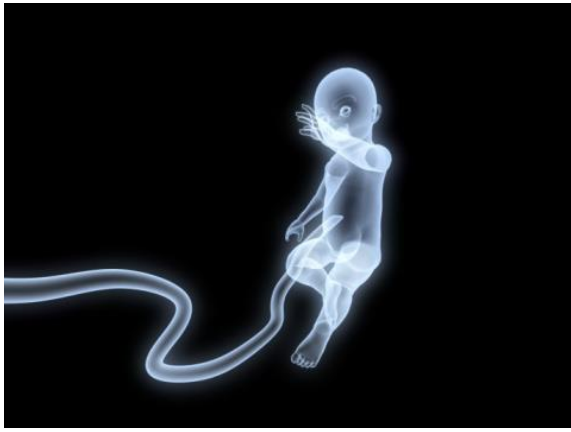






5. Cura autentica e cura inautentica:

- si può rispondere ai bisogni e alla sofferenza dell'altro rendendolo, alla lunga, dipendente da me, in un'ottica "assistenzialista" e "maternalista". Si tratta in questo caso di una "cura inautentica" che non vuole "tagliare il cordone ombelicale".





- oppure si può rispondere ai bisogni e alla sofferenza dell'altro prendendosi cura di lui, e sostenendolo affinché impari a prendersi cura lui di se stesso.

→ *L'etica della cura autentica parte da una situazione di dipendenza dell'altro nei propri confronti, ma fa in modo che la cura abbia come scopo la sua autonomia e indipendenza:*
"curare affinché l'altro sappia prendersi cura di sé".



Teorie etiche e analisi di un problema morale

Di fronte ad un problema morale si tratta innanzitutto di comprendere i vari punti di vista sul problema delle persone coinvolte.

In seguito si possono analizzare i pro e i contro del problema applicando anche l'Etica Deontologica e l'Etica delle Conseguenze:

PROBLEMA MORALE:.....		
	PRO	**CONTRO**
Etica Deontologica		
Etica delle Conseguenze		
Etica della Cura: prima di tutto Assistenza, Dedizione, Relazione, Ascolto, Empatia, Comprensione dei bisogni		

N.B.: l'Etica della Cura non ci dice cosa è giusto o sbagliato fare, ma cosa bisognerebbe fare sempre e prima di tutto.

Alla fine, una volta analizzato il problema nella sua complessità, dopo aver colto i vari punti di vista sul problema e i vari pro e contro, si tratta di trovare la soluzione migliore e più giusta.